

MASTER 1 AP

COMPLÉMENT DE MANAGEMENT PUBLIC

Pierre Pupion
Directeur IPAG-CIMP de Poitiers

Retrouvez la liste de nos formations sur **www.cned.fr**
Pour plus d'informations, appelez le **05 49 49 94 94**
Du lundi au vendredi, 8h30-18h.
Coût d'une communication ordinaire.

COURS

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris).



Sommaire

1. Le rapport CAP 22 : une vision de la réforme de l'administration conforme aux principes du NPM.	4
1A. Les thématiques abordées par le rapport	4
1B. Les 22 propositions	6
1C. Des propositions inscrites dans le NPM	7
1D. Numérique et accès aux services publics	13
1E. Proximité des services publics	15
2. La loi de transformation de la fonction publique	18
2A. Le recrutement par contrat devient une voie normale	18
2B. Une possibilité de détachement d'office dans un service externalisé	19
2C. Généralisation de l'évaluation individuelle	19
2D. Refonte des instances de dialogue social	20
3. Développement durable	20
3A. Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019	20
3B. Historique	21
3C. L'Agenda 2030, septembre 2015	24
3D. Les outils du développement durable	26
3E. Achats publics et développement durable	30
4. Le grand débat et les attentes des français en termes de service public	32

1. Le rapport CAP 22 : une vision de la réforme de l'administration conforme aux principes du NPM

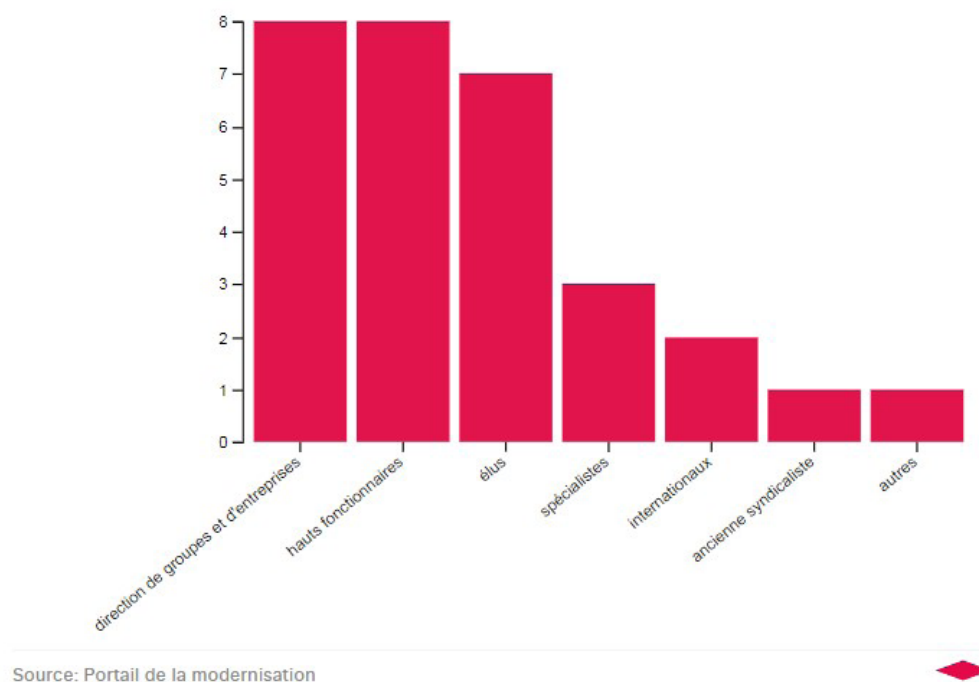
1A. Les thématiques abordées par le rapport

Le 13 octobre 2017, le Premier Ministre a installé officiellement le Comité Action Publique 2022 – ou « CAP 22 » – et ce en présence du ministre de l'Action et des Comptes publics et du secrétaire d'État chargé du numérique. Ce comité comprend une quarantaine de membres mêlant économistes, personnalités issues du secteur public et privé, élus. Les trois présidents de la consultation de CAP ont pu utiliser l'expertise de la Direction interministérielle de la Transformation publique, des Inspections générales (IGA, IGAS, IGF), de la Direction du Budget et de France stratégie.



La composition du comité qualifiée « très business friendly » par Jean-Baptiste Forray, rédacteur en chef délégué de « La Gazette des Communes ». Il est composé de dirigeants de grands groupes et de hauts fonctionnaires d'État sortis de l'ENA et antérieurement diplômés d'anciens des écoles de commerce.

Répartition du CAP 22



Ce comité a analysé 21 politiques publiques et fait des propositions, en poursuivant trois objectifs :

- ▶ (1) l'amélioration de la qualité des services publics pour répondre aux attentes des usagers ;
- ▶ (2) l'amélioration des conditions d'exercice du métier des agents publics ;
- ▶ (3) la baisse de la dépense publique pour réduire les impôts payés par les contribuables.

Les 44 membres se sont répartis en cinq groupes thématiques qui ont examiné 21 politiques publiques citées ci-dessous. Ces 21 politiques sont celles de :

- 1/ des Solidarités / Minima sociaux
- 2/ des Solidarités / Handicap et dépendance
- 3/ de la Politique familiale
- 4/ de la Santé
- 5/ de l'emploi et de la formation professionnelle
- 6/ de la gestion des aides aux entreprises
- 7/ du recouvrement des prélèvements obligatoires
- 8/ du logement et de l'hébergement d'urgence
- 9/ de l'énergie
- 10/ de la politique des transports
- 11/ des soutiens à l'agriculture et la forêt
- 12/ de la Sécurité

13/ de l'Outre-Mer

14/ de la Justice

15 / de la défense

16/ de l'action extérieure de l'État

17/ de l'aide publique au développement

18/ de l'Éducation

19/ de l'Enseignement supérieur et recherche

20/ de la Culture, médias et audiovisuel public

21/ des Sports

Le groupe n°1 nommé « *Santé et solidarités* » a porté son attention sur la politique sociale et de santé.

Le groupe n°2 « *Travail, économie et finances* » a étudié les politiques de l'emploi, des aides aux entreprises et du recouvrement des impôts taxes et charges sociales.

Le groupe n°3 « *Agriculture, écologie et territoires* » a centré ses analyses sur les secteurs agricoles, du logement, de l'énergie et des transports.

Le groupe n°4 « *Régalien* » s'est intéressé aux questions de sécurité, de justice, de la défense et de l'Outre-mer.

Le groupe n°5 « *Enseignement, culture et sports* » s'est intéressé aux questions d'éducation, d'enseignement supérieur et de recherche, de la culture et des médias.

Source Web : www.financespubliques.cgt.fr/.../

1B. Les 22 propositions

Du travail de ces groupes thématiques est sorti 22 propositions.

« **Les 22 propositions développées** dans le rapport CAP22 sont les suivantes :

- 1 : Refonder l'administration autour de la confiance et la responsabilisation.
- 2 : Bâtir un nouveau contrat social entre l'administration et ses collaborateurs.
- 3 : Investir dans le numérique pour offrir un service public augmenté, plus efficient et qui réinvente ses relations avec les usagers.
- 4 : Assurer le « dernier kilomètre » du service public dans un monde numérique.
- 5 : Réduire le renoncement aux soins, améliorer l'espérance de vie en bonne santé et désengorger l'hôpital (objectif visé une économie de 5 Mds€).
- 6 : Retarder l'entrée dans la dépendance et mieux prendre en charge les personnes concernées.
- 7 : Simplifier la vie des personnes en situation de handicap et celle de leurs proches.
- 8 : Réduire les inégalités et placer la France dans les 10 meilleurs systèmes éducatifs mondiaux.
- 9 : Augmenter et améliorer l'accueil dans l'enseignement supérieur en différenciant l'offre.

- 10 : Mettre le demandeur d'emploi en capacité de construire sa recherche d'emploi (économie visée 350 M€).
- 11 : Se loger mieux à moindre coût, (l'impact des mesures préconisées doit permettre de réaliser **1,4 Md€ d'économies et de réduire le délai d'obtention d'un logement social**).
- 12 : Simplifier les dispositifs sociaux au titre de la solidarité nationale et mieux accompagner ceux qui en sont le plus besoin.
- 13 : Réduire les délais de jugement.
- 14 : Assurer l'exécution de la totalité des peines d'emprisonnement ferme dans les délais, tout en supprimant la surpopulation carcérale.
- 15 : Simplifier et diminuer le coût du dispositif de recouvrement des prélèvements obligatoires, avec une économie attendue d'1 Md€.
- 16 : Aller vers une société « zéro cash » pour simplifier les paiements tout en luttant mieux contre la fraude fiscale.
- 17 : Concentrer l'offre audiovisuelle publique sur le soutien à la création et l'information.
- 18 : Supprimer les doublons et améliorer le partenariat entre l'État et les collectivités territoriales (effet attendu amélioration du solde public d'environ 1 Md€).
- 19 : Renforcer la cohérence de l'action publique territoriale, dans laquelle on retrouve une réforme de fond du service public de la justice.
- 20 : Mettre un terme à toutes les interventions publiques dont l'efficacité n'est pas démontrée. Les mesures préconisées doivent aboutir selon le CAP22 à réduire les déficits publics de plus de 5 Mds€ par des économies budgétaires (1Md€), des recettes fiscales nouvelles (7 Mds€), issues notamment de la suppression de certaines niches accompagnées de la suppression des petites taxes (3 Mds€).
- 21 : Mutualiser davantage l'achat public et développer les externalisations, avec une réduction de 3 milliards d'euros dont 1,2 Md€ d'économie budgétaire.
- 22 : Faire payer directement l'usager de certains services publics, avec une économie attendue sur la dépense publique de 2,3 Md€ ».

Source rapport CAP22.

1C. Des propositions inscrites dans le NPM

Une analyse plus poussée du rapport montre que cette politique s'inscrit dans une logique dite de NPM. Pour faire cette analyse nous rappelons que le NPM ou New Public Management traduit en français sous terme de nouvelle gestion publique qui a pour but d'introduire l'esprit entrepreneurial dans le secteur public repose sur l'application de six grands principes (cf. Pierre-Charles Pupion 2016)¹ que l'on voit décliner au cours du rapport :

1- La séparation de la prise de décision stratégique, qui relève du pouvoir politique, de la gestion opérationnelle appartenant à l'administration avec une vision de nouvelle gouvernance dans laquelle les stratégies des organisations publiques s'articulent sur des projets communs portés par de multiples parties prenantes publiques ou privés qui participent en commun à l'élaboration des politiques publiques.

1. Pupion, P. (2016). L'esprit du NPM et les organisations publiques. Gestion et management public, volume 5 / 1(3), 1-3. doi:10.3917/gmp.051.0001.

2- L'orientation des activités administratives en fonction des produits à fournir plutôt que des règles à suivre.

3- La réduction de la hiérarchie et la remise en cause de certains principes bureaucratiques, avec la décentralisation de certaines tâches administratives, la remise en cause ou la modification du statut du fonctionnaire avec l'introduction d'une rémunération, au mérite plutôt qu'à l'ancienneté en s'inspirant des pratiques du secteur privé.

4- L'introduction des mécanismes de type marché dans la régulation de l'offre de biens et services d'intérêt général autrefois considérés comme non marchands (y compris en créant des quasimarchés). Il s'agit de façon plus large d'orienter les prestations administratives vers les besoins et attentes des usagers (considérés désormais comme des clients) en les impliquant dans la définition et l'évaluation des prestations à fournir.

5- Le développement de l'accountability, mélange de transparence et de responsabilisation du management de la fonction publique avec à la fois une recherche de la transparence sur la qualité et les coûts des prestations et le positionnement du cadre en tant que manager de projet qui a une autonomie de gestion.

6- La recherche de l'usage efficient des ressources publiques (value for money). De rendre compte au citoyen contribuable de l'activité qui se réalise.

Il apparaît clairement l'idée selon laquelle il faut valoriser l'entrepreneuriat au sein de l'administration. Il convient selon le rapport de laisser de la place à l'initiative, ils parlent « d'un modèle d'administration où les managers seront plus autonomes et plus libres de prendre des décisions, les agents véritablement forces de proposition, ». Il est mentionné dans le rapport que « La liberté et l'initiative des agents sont les deux conditions indispensables pour bâtir un service public plus fluide, plus agile, plus réactif. En effet, si un agent ne dispose d'aucune marge de manœuvre, comment espérer qu'il puisse adapter le service à son interlocuteur et répondre précisément aux besoins ». Ils souhaiteraient que l'innovation et la prise de risque soient encouragées. Ils proposent d'accompagner cette prise de risque par une incitation financière.

Ces propositions ont en commun de s'inscrire en pensée dans un *mainstream* New Public Management qui a pour but ainsi que l'ont magnifié Osborne et T. Gaebler (1992) à l'introduire l'esprit entrepreneurial dans le secteur public. Dans la proposition 8 sur le devenir du système éducatif ils prônent l'octroi de davantage d'autonomie aux chefs d'établissements scolaires. Ils proposent de donner davantage d'autonomie et de responsabilité aux chefs d'établissements scolaires. Il devrait avoir plus de marges de manœuvre pour constituer leur équipe pédagogique et pouvoir recruter librement sur des postes « à profil », nécessitant des compétences précises pour répondre aux besoins et actions élaborées dans le cadre des projets d'établissement.

Ils supportent l'idée de développement de la transparence auprès des citoyens et l'idée que l'utilisateur peut et doit évaluer les services publics. « Ils souhaitent redonner aux citoyens le pouvoir de connaître leurs services publics avec la transparence totale des résultats, le pouvoir de l'évaluer, le pouvoir de participer à sa conception et à sa production ». L'avis des usagers doit être un critère de performance et l'administration se doit de publier ses résultats et en particulier ceux liés à la satisfaction des usagers. Ainsi il est mentionné « nous proposons par exemple de conditionner une partie des moyens alloués aux hôpitaux aux résultats de satisfaction des usagers ».

Dans la proposition 5 de Réduire le renoncement aux soins, améliorer l'espérance de vie en bonne santé et désengorger l'hôpital, il est d'ailleurs rappelé le principe d'un service de médecine personnalisée avec pour instrument de pilotage la mesure de la qualité des soins et de la satisfaction du patient. Ceux-ci serviraient à piloter le système de santé, y compris sur le plan financier (dotations des hôpitaux, niveau de remboursement des soins en ville).

Cette transparence est instaurée pour réduire la défiance et développer la confiance entre tous les acteurs, privés et publics, agents. Le rapport fait d'ailleurs référence au baromètre Delouvrier qui mesure la confiance dans les services publics.

Est promue l'autre grand principe du NPM, l'idée d'une gestion par objectifs et résultats reposant sur la responsabilisation des managers publics qui passe par un allongement des mandats de direction pour qu'ils puissent rendre compte de la stratégie qu'ils ont conduite.

« Il convient de garantir des mandats stables aux managers, afin que l'horizon auquel on leur demandera de rendre compte sur les résultats obtenus corresponde effectivement à l'horizon de leur poste. Trop souvent, les managers publics rendent des comptes sur l'action de leur prédécesseur. Nous proposons de fixer un contrat d'une durée de 5 ans, ce qui laissera le temps aux dirigeants des structures publiques d'engager des projets de moyen terme, dont les résultats n'apparaissent pas immédiatement ». Est préconisé le recours aux contrats pluriannuels sur les objectifs et sur les moyens. « Il s'agit de donner de la visibilité sur les moyens, avec des clauses de revoyure explicites. ». **(Source CAP 22)**

Les propositions 8 et 9 concernant la politique éducative, qui visent à réduire les inégalités et placer la France dans les 10 meilleurs systèmes éducatifs mondiaux et à augmenter et améliorer l'accueil dans l'enseignement supérieur en différenciant l'offre, laissent une grande place à ce principe de gestion par objectifs et résultats.

Dans leurs préconisations managériales, les auteurs du rapport proposent de mettre en place l'évaluation des établissements pour les responsabiliser, et engager l'ensemble de la « *communauté éducative* » dans une démarche d'amélioration. Les critères de performance seraient : les résultats des élèves, les conditions d'étude, la sécurité et bien-être des élèves et des personnels, implication et animation des équipes, conditions matérielles. Ils proposent de faire de l'académie l'échelon de décision stratégique pour la mise en œuvre de la politique éducative. Les propositions concernant l'enseignement supérieur sont de renforcer leur autonomie en augmentant la part de leurs ressources propres et de faire du contrat d'objectifs-moyens l'outil principal de pilotage de la politique publique.

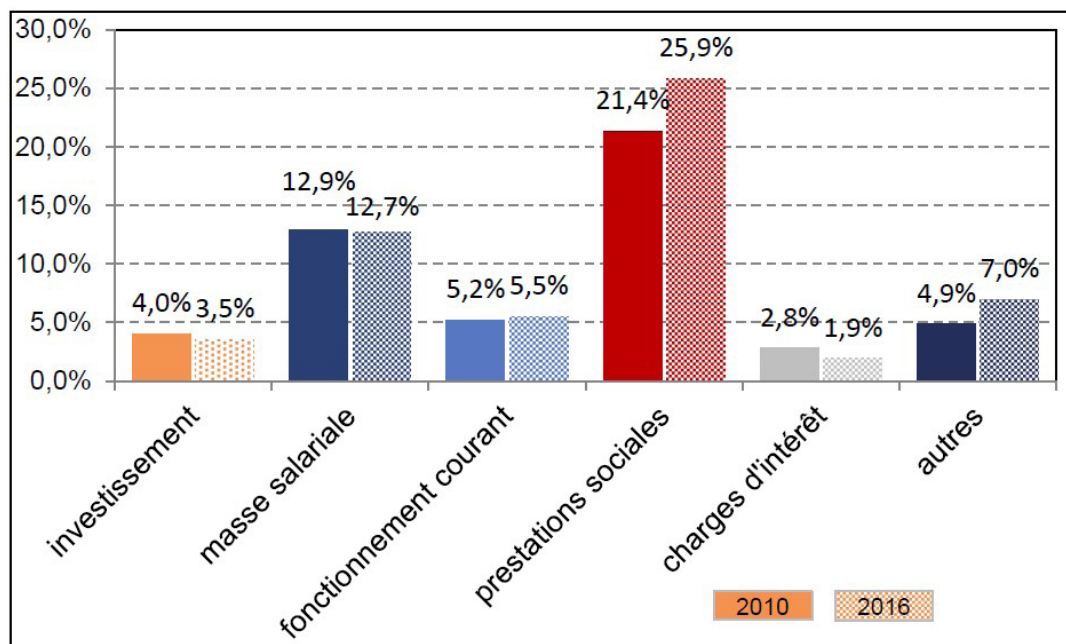
Il s'agit de moduler le financement des universités et organismes de recherche en fonction de critères clairs et évalués.

La recherche de l'usage efficient des ressources publiques est au centre de leur mesure d'impact des propositions réalisées. Ils ont tout au long du rapport défendu la thèse de nécessaires économies qui peuvent aller de pair avec une amélioration de la qualité des services publics.

L'idée de baisser le poids de la dépense publique pour les contribuables tout en améliorant la qualité des services publics est au cœur des analyses. Cette idée retenue dans les réformes administratives précédentes est ici reprise. Il est rappelé l'importance du déficit public et de la dette publique en France qui contraind à cette recherche d'efficience conjointement à celle de l'amélioration de la qualité des services publics.

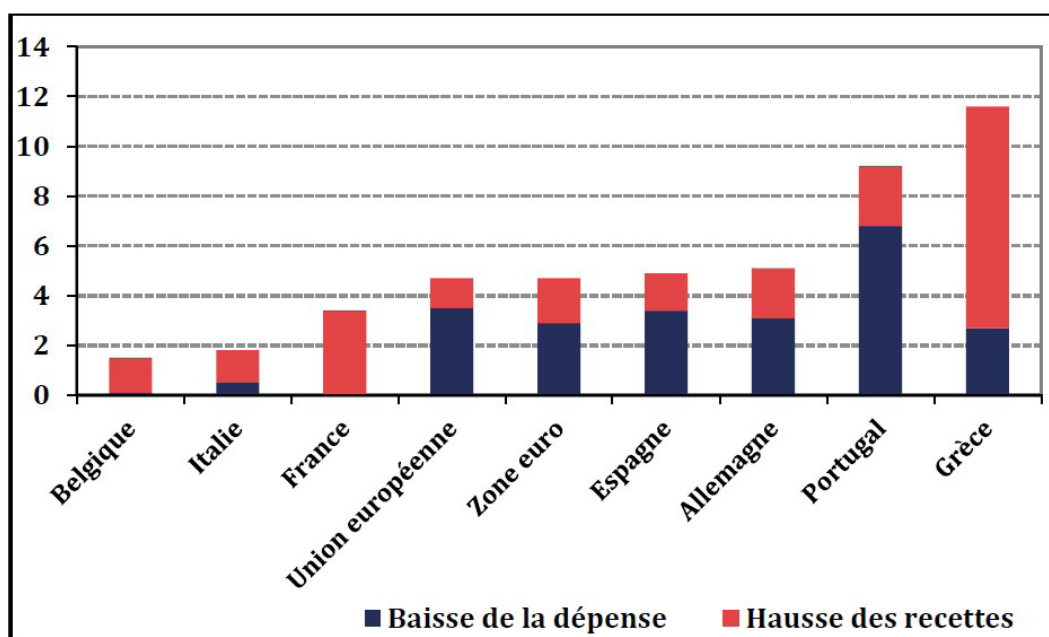
Il est rappelé que la dépense publique est en France très nettement supérieure à celle des pays européens : elle représente 56,5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2017 contre 47,1 % pour la zone euro. Et le taux de prélèvements obligatoires est de 45,6 % du PIB contre 40,1 % pour la zone Euro). La dette publique représente 96,5 % du PIB contre 64 % en Allemagne en 2017.

**Graphique 1 : Évolution de la dépense publique
par catégorie de dépense entre 2010 et 2016 (en part du PIB)**



Source : Insee ; direction du budget.

**Graphique 2 : Décomposition de l'amélioration du déficit public
entre moindre dépenses et hausse d'impôts de 2010 à 2016 (en %)**

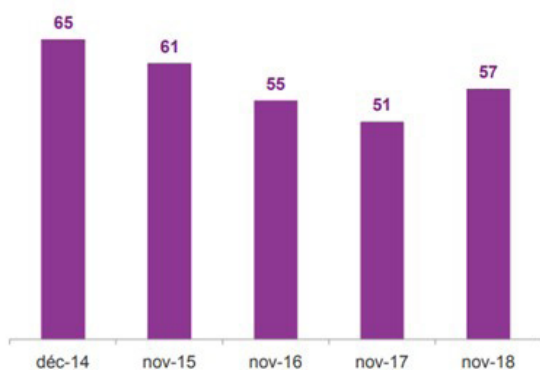


Source : Eurostat ; Comité CAP22.

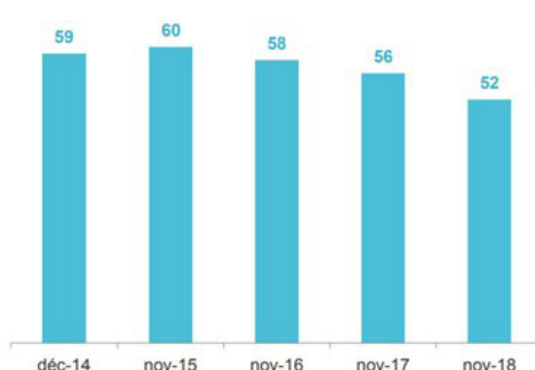
Toutefois, les français sont partagés sur l'idée selon laquelle il est possible de simultanément réduire les dépenses publiques et maintenir la qualité des services publics. Ils manifestent leur préférence pour une diminution des impôts.

En %

% de Français qui privilégient une diminution du niveau des impôts, à l'amélioration des prestations des services publics



% moyen d'utilisateurs qui pensent que des économies sont possibles dans les services publics sans diminuer la qualité



Base : Ensemble (2599)

Q16. S'il vous fallait choisir entre les deux options suivantes, laquelle choisiriez-vous

Base : Usagers

A3... J3. En vous fondant sur votre propre expérience en tant qu'utilisateur, pensez-vous que l'on pourrait, sans diminuer la qualité du service, réaliser des économies importantes dans le budget de... ?

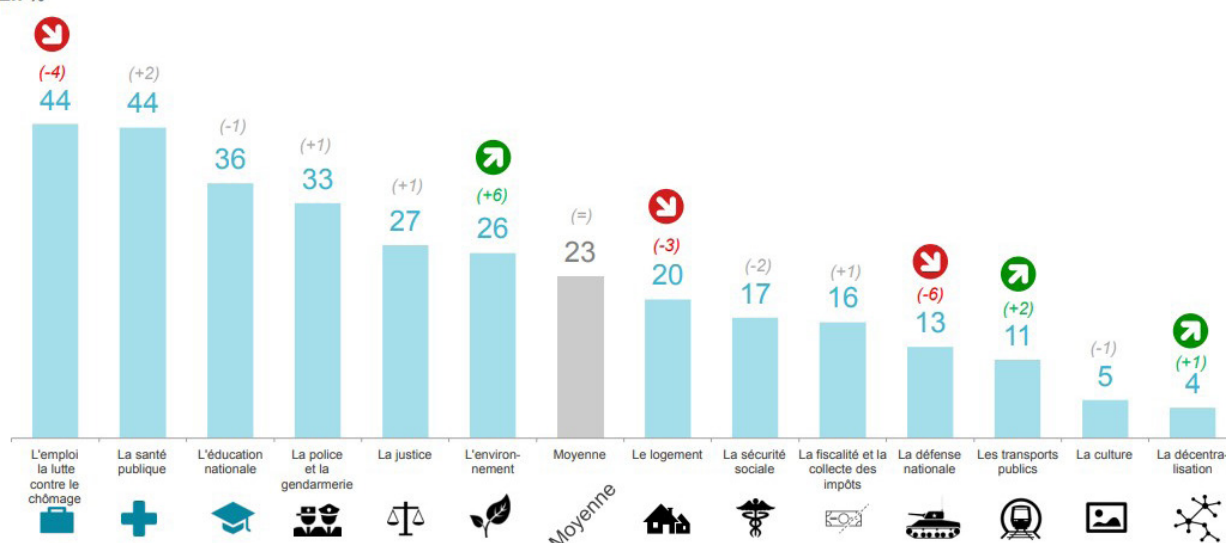
Source baromètre Delouvrier / Kantar 2017

Allant plus loin nous présentons ci-dessous, les priorités des français en termes de politique publique, telles qu'établies par l'institut Paul Delouvrier.

Pour la première fois, la santé publique arrive en tête des priorités des Français, à égalité avec l'emploi qui continue de reculer. Les attentes en matière d'environnement se renforcent nettement. Le logement et surtout la défense nationale reculent cette année.

En %

Cité dans les trois premières priorités



Base : Ensemble (2599)

Q13. Parmi les domaines suivants d'intervention de l'Etat, sur lesquels les pouvoirs publics devraient-ils faire porter prioritairement leur effort ?

* (X) Evolution vs vague précédente

La proposition 20 vise à faire des économies substantiels en mettant un terme à toutes les interventions publiques dans le domaine économique et dans les domaines du transport aérien et de la transition énergétique dont l'efficacité n'est pas démontrée.

Cette logique de NPM se retrouve dans leurs préconisations en termes de GRH (gestion des ressources humaines) qui visent à un alignement sur les pratiques existantes dans le secteur privé.

Ils proposent un renouvellement du contrat social entre l'administration et ses agents publics, l'idée est de modifier le mode de recrutement et les statuts de fonctionnaire pour offrir davantage de flexibilité aux employeurs publics et de les doter de marges de manœuvre accrues.

Le rapport critique la trop grande rigidité de la gestion des ressources humaines (RH) dans le cadre de la fonction publique avec une gestion trop centralisée, juridique et administrative. Ils critiquent le pilotage de la masse salariale par le point d'indice, la place prépondérante des commissions administratives paritaires (CAP) la prépondérance du recrutement sous statut de fonctionnaire pour les embauches.

Il est proposé dans le rapport:

- ▶ un assouplissement du statut de fonctionnaire pour permettre des évolutions différentes des rémunérations, entre les trois fonctions publiques ;
- ▶ de normaliser le recours au contrat de droit privé comme voie de recrutement dans les fonctions du service public ;
- ▶ de recourir à l'apprentissage comme forme de « pré-recrutements » ;
- ▶ de faciliter la reconversion professionnelle et les plans de départ volontaire dans les situations de restructuration de service.

L'idée est de donner davantage de marges de manœuvres aux managers publics en « encourageant le dialogue social de proximité, au plus près du terrain qui permet de donner une plus grande liberté de gestion aux managers ».

L'idée de privilégier le recours au privé pour la délivrance de tout ou partie de la production de services publics est présente dans le rapport. La proposition 21 visant à mutualiser davantage l'achat public et développer les externalisations, est conforme à la logique de recourir davantage au marché pour la délivrance de services publics ou pour la production de ces services publics.

Ils préconisent notamment l'externalisation de la fonction d'habillement, de restauration et d'entretien courant de l'immobilier pour le ministère des Armées. Ils vantent les mérites de l'externalisation auprès d'entreprises privées de fonctions gérées directement par l'administration publique avec pour objectif d'améliorer la qualité et de réduire les coûts. Cette idée d'externalisation est prônée pour les fonctions qui ne sont pas au cœur des services publics. Dans le domaine du groupement des achats publics et du gain éventuel en termes d'économie d'échelle, ils rappellent qu'a été créé en 2009 le service des achats de l'État (SAE), transformé depuis 2016 en direction des achats de l'État (DAE).

Ils promeuvent **la logique de nouvelle gouvernance** où de multiples acteurs participent à l'élaboration des politiques publiques. « Nous pensons en effet que les citoyens, le monde associatif, les entreprises et les start-ups constituent une force d'innovation et une capacité d'action. À ce titre, il faut les associer plus étroitement à la conception même des politiques publiques. Ils peuvent également être encouragés à proposer des offres complémentaires à celle du secteur public. ».

Dans une optique de décentralisation, il est souhaité de supprimer les doublons et améliorer le partenariat entre l'État et les collectivités territoriales (proposition 18). L'État renonce entièrement aux compétences décentralisées et qu'il se concentre sur ses fonctions régaliennes. Ainsi le Comité propose de transférer aux régions la responsabilité totale du financement du réseau ferroviaire d'intérêt régional et dans le domaine du transport routier, remettre en cohérence le réseau routier national en transférant aux départements les routes qui ont perdu leur vocation de desserte nationale (soit jusqu'à 2 000 kms).

Ils proposent de revoir l'organisation territoriale héritée du passé qui n'est plus en phase avec l'évolution du périmètre géographique des régions. Ainsi les réseaux consulaires (chambres d'Agriculture, chambres de commerce et d'industrie) seraient régionalisés et seraient éventuellement maintenus des antennes départementales. De même pour l'éducation nationale, le périmètre des académies devrait être aligné à celui des nouvelles régions.

1D. Numérique et accès aux services publics

Est également mentionné un service public qui utilisera pleinement toute l'opportunité que représente le numérique tout en restant proche des usagers, sur le terrain, à leur écoute. Le rapport mentionne et préconise le recours aux solutions informatiques et numériques pour effectuer des tâches administratives de « back-office ». Ils citent notamment le cas des tâches liées à l'instruction des demandes d'aides, de titres, de documents ou d'autorisations administratives qui sont déposées quotidiennement par les usagers auprès de l'administration.

Ils proposent le recours au numérique pour proposer un service public augmenté : d'enrichir et développer les services publics grâce au numérique (télémédecine, télésurveillance,...) ; d'utiliser les données pour offrir un service public simplifié et personnalisé aux usagers ; de traiter de manière automatique l'ensemble des tâches qui pourront faire l'objet d'une telle solution, notamment les tâches les plus répétitives et réalisées sans interaction directe avec les usagers.

Pour mettre en œuvre ces réformes, ils préconisent la formation des agents et l'équipement de ceux-ci notamment en smartphone et/ou tablette pour tous les agents en contact direct avec les usagers sur le terrain. Ils rappellent qu'à titre professionnel, 11 % des agents de la fonction publique d'État sont équipés d'un smartphone et 20 % d'un ordinateur portable contre respectivement 20 et 45 % des salariés du secteur privé. Il est fait mention de l'importance de l'utilisation d'outils d'aides à la décision.

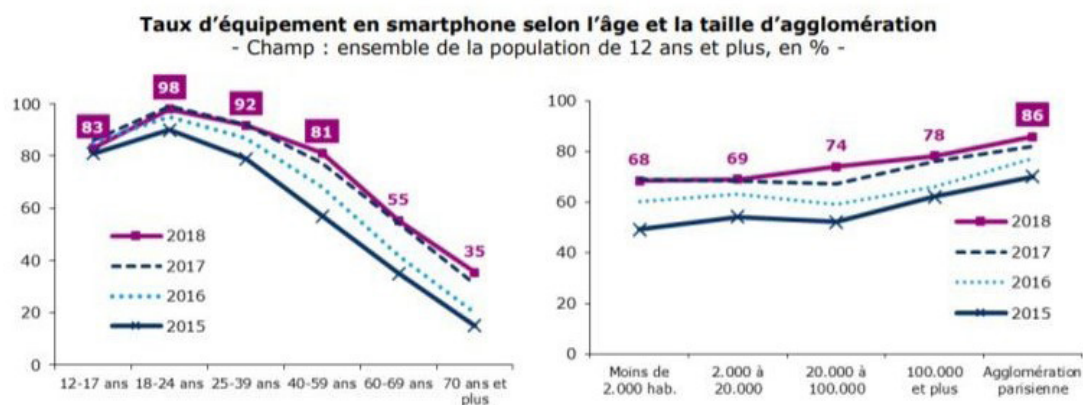
Ils proposent une stratégie ambitieuse de généralisation des échanges de données inter-administrations, notamment entre les sphères sociale et fiscale, reposant sur les usages et assortie d'une architecture informatique adaptée. Cela passe par un investissement important dans les systèmes d'information et dans les ressources humaines pour accompagner ces transformations. Ils proposent de développer les outils collaboratifs permettant aux agents publics d'animer des communautés et ainsi de collaborer et travailler différemment, de façon plus horizontale et moins hiérarchique.

La place du numérique est centrale dans la proposition 5 de Réduire le renoncement aux soins, améliorer l'espérance de vie en bonne santé et désengorger l'hôpital, Ils proposent de saisir les opportunités offertes par le numérique pour améliorer l'efficacité du système de santé et l'accès à la télémédecine dans le cas de déserts médicaux. La proposition 13 fait référence entre autres au chantier du numérique qui permettrait de faciliter l'accès à la justice par la mise en place d'une interface numérique performante qui permette de digitaliser les procédures et de déposer plainte en ligne.

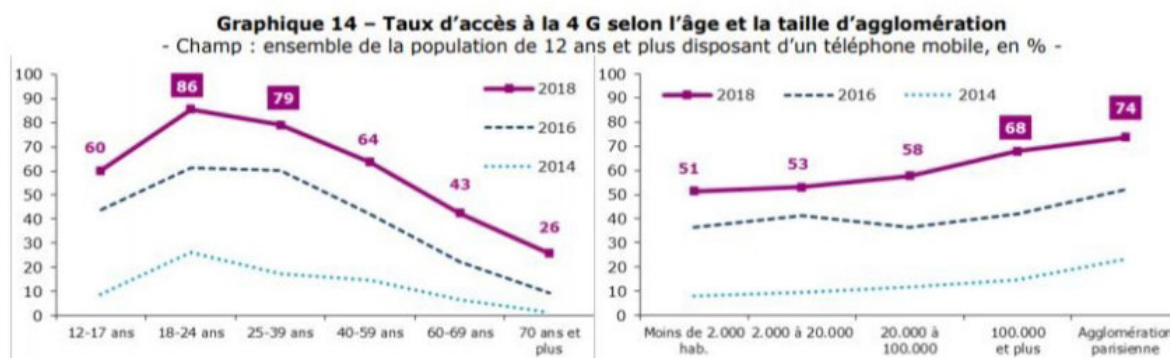
L'illectronisme ou illettrisme numérique est une question cruciale. « France Stratégie, opérateur de l'État évalue dans un rapport remis en juillet 2018 à 14 millions le nombre de Français éloignés du numérique, soit 28 % de la population de plus de 18 ans. Parmi ces 28 %, 16 % sont des non-internautes (ne se connectent jamais à Internet) et 12 % sont des « internautes distants » (disposent de compétences numériques très faibles). Selon France Stratégie, 30 % des « internautes distants » indiquaient en 2017 qu'ils avaient déjà effectué au moins une démarche administrative en ligne, contre 80 % pour l'ensemble des internautes français. ».

Source www.vie-publique.fr

Le pourcentage d'adultes qui n'utilisent jamais d'outils numériques ou se retrouvent bloqués en cas de difficulté est estimé à 18 %. Cela représente quasiment un adulte sur cinq qui n'a pas accès ou ne sait pas utiliser un ordinateur ou un smartphone. Les trois facteurs discriminants, sont le territoire, l'âge et le niveau de formation. Selon le critère de l'âge, 98 % de la tranche jeune de la population est connectée tous les jours, tandis que ce chiffre tombe à 45 % pour les plus de 70 ans. Selon le critère du territoire, on observe que 51 % des personnes ont accès à la 4G dans les communes de moins de 2000 habitants, contre 74 % pour Paris. Concernant l'effet du niveau de formation sur l'illectronisme on observe que 63 % des personnes sans diplôme ne disposent pas de smartphone. À titre de comparaison, il y a quasiment autant de personnes de plus de 70 ans sans smartphone (65 %).



Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations ».



Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations ».

Pour lutter contre ce phénomène et permettre d'atteindre le plan du **gouvernement** « 100 % des démarches dématérialisées d'ici 2022 » il est proposé :

- ▶ la création d'un « pass numérique » dédié aux personnes les plus en difficulté face au numérique, donnant accès à 10 ou 20 heures de formation sur la création de boîte mail et d'identifiants, sur l'accès à leurs droits et aux démarches administratives ou de recherches d'emploi ;
- ▶ la mise en place de « hubs France connectée », structures locales référentes dans l'inclusion numérique qui auront pour « rôle de déployer et soutenir la stratégie nationale pour un numérique inclusif » dans les territoires ;
- ▶ un plan de formation pour les aidants numériques.

1E. Proximité des services publics

En rupture avec le principe d'égalité, un des grands principes des services publics théorisés par Rolland et auxquels sont attachés les agents publics et les usagers le rapport souligne qu'il faut « reconnaître que les usagers et les territoires ont des besoins différents, auxquels il faut répondre de manière différenciée » et que « l'objectif d'égalité ne doit pas conduire à un traitement indifférencié, uniforme, des usagers ». Il est cependant fait mention du nécessaire maintien d'un service de proximité « La présence physique des services publics sur le territoire est une source de cohésion nationale et de réduction des inégalités. C'est la raison pour laquelle chaque citoyen doit pouvoir avoir accès à un agent, à proximité de chez lui. »

Il est rappelé dans le rapport l'attachement des français à un service de proximité.

69%

des Français sont
« **attachés** » aux services
publics de proximité

Sondage Ifop réalisé pour la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) - SMACL Assurances, 2017

85%

les jugent utiles

72%

⁴ sont satisfaits
(+ 5 points par
rapport à 2014)

Baromètre Delouvrier / Kantar
décembre 2017

Pour aller plus loin que le rapport, nous faisons état ci-dessous des changements en termes de comportements et de lieux de vie de la population qui conduit à s'interroger sur la question de l'accessibilité aux services publics proximité.

Quelle proximité ? Évolution des modes de vie.

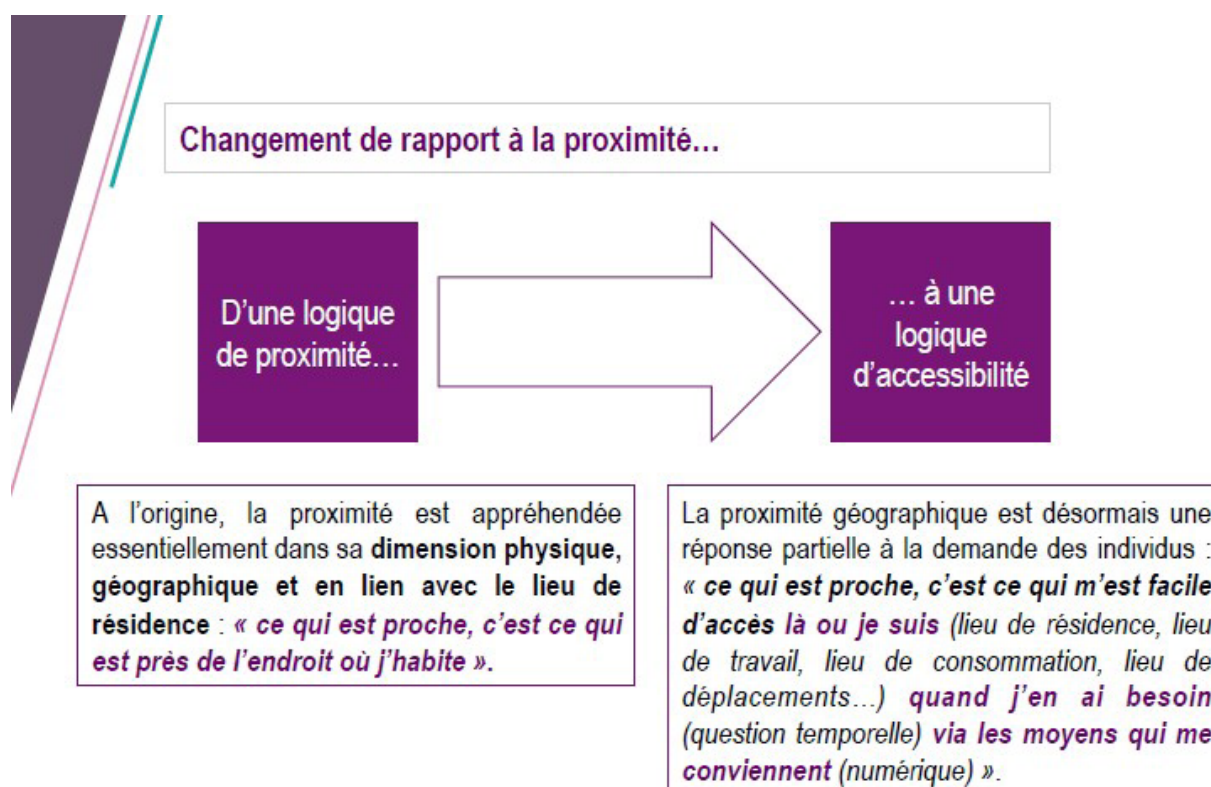
La dissociation spatiale entre lieu de résidence, de travail, de consommation pose le problème de la localisation de l'offre des services publics, de leur accessibilité (via contact physique ou un accès numérique) et les heures d'ouverture d'un accueil physique. Aujourd'hui, les Français parcourent 45 km par jour en moyenne, contre 5 km dans les années soixante.

-75 % des actifs travaillent hors de leur commune de résidence contre 52 % en 1990 et 46 % en 1982.

La distance moyenne entre lieu de résidence et lieu de travail est de 30 km. Mais elle est de 18 km pour les cadres, de 40 km pour les ouvriers, de 24 km pour un habitant de pôle urbain, de 28 km pour un habitant de zone rurale, de 30 km pour un habitant de zone périurbaine...

70 % des dépenses alimentaires sont réalisées dans les grandes surfaces alimentaires en périphérie des agglomérations. } La distance moyenne du domicile aux commerces a augmenté de 30 % en 15 ans. } 18,5 % des actifs (4,5 millions) travaillent à plus de 30 km. } 10 % des actifs (2,5 millions) travaillent à plus de 50 km.

Source cnfpt



Source M. Akim CHEKHAB Présentation rapport des travaux au comité expert management stratégique INETCNFPT

Le rapport souligne le rôle des maisons de services aux publics (MSAP)., 1 150 « maisons » sont opérationnelles Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc.

Chaque Maison de services au public, en fonction de son implantation sur le territoire, construit une « offre de services » spécifique et surtout adaptée aux besoins identifiés sur son bassin de vie.

Quelle est l'offre de services « de base » d'une Maison ?

Accueil, information et orientation

Accès à la documentation sur les différentes prestations, les conditions d'obtention et les démarches à suivre, l'orientation, libreaccès à des postes informatiques, connectés à l'internet

Aide à l'utilisation des services en ligne

Aide à l'utilisateur pour la recherche d'informations sur un site, la création d'un espace personnel

Aide à remplir des déclarations et demandes en ligne (déclaration d'impôts)

Aide à l'usage des outils numériques (tablettes, smartphones, ordinateurs)

Facilitation administrative

Aider à la constitution de dossier (compréhension des informations demandées adressées) et vérification de la recevabilité

Effectuer le dépôt de document, numériser et imprimer des documents

Faciliter la mise en relation avec l'administration

Aide à la prise de rendez-vous qu'elle soit téléphonique, physique ou par visioconférences

Source : <https://www.maisondeservicesaupublic.fr/>

Ils proposent de développer les lieux d'accueil uniques pour l'ensemble des services publics proposés par l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs, Le guichet de premier niveau doit pouvoir apporter une assistance pour l'ensemble des services publics ce qui nécessite la polyvalence des agents, la mise en place de référents uniques, l'utilisation d'agents conversationnels (ou *chatbot*), y compris sous la forme de robots physiques.

Les « MSAP de nouvelle génération » devront aller au-delà de la simple orientation, à travers une offre élargie : accès aux services publics (offres d'emploi, sites Internet CAF, assurance maladie,...), prise de rendez-vous, médiation numérique (visio-conférence avec un conseiller, conseils en rénovation thermique,...), solution de mobilité (réservation de billets,...), formation (rédiger un CV,...), accès aux soins, etc. ; Cela nécessite que les agents aient toute l'information nécessaire et qu'il y ait donc des échanges d'informations entre les administrations et services concernés.

Concernant l'accès aux services publics, ils proposent de réduire la part de financement par l'impôt du coût et d'augmenter la contribution demandée aux usagers. Dans les propositions 12 ils font référence à la mise en place d'une « allocation sociale unique » qui réunirait en une seule plusieurs dispositifs existants (RSA, AAH, ASS...).

2. La loi de transformation de la fonction publique

Le gouvernement prévoit de réduire le nombre de fonctionnaires 15 000 d'ici la fin du quinquennat et du Président Macron, l'objectif étant de réduire les dépenses de personnel et infine les dépenses publiques.

Au-delà de ces suppressions de postes, le gouvernement a prévu un projet de loi de transformation de la fonction publique pour plus de flexibilité au sein de l'administration, définitivement adoptée le 06 août 2019 (Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (Journal officiel du 7 août 2019)).

Le gouvernement se fixe pour objectif de bâtir « une fonction publique du 21^e siècle, plus agile, plus ouverte et plus attractive, avec des services publics plus efficaces et au plus près des territoires ».

Cette loi s'inscrit, dans le prolongement de CAP22, dans la perspective dite du new public management de la Gestion des Ressources Humaines en favorisant le développement de recrutement sous contrat au détriment de recrutement sous statut et en assurant un rapprochement en matière de droit du travail avec le secteur privé.

2A. Le recrutement par contrat devient une voie normale

Si les administrations pouvaient déjà recruter des contractuels le principe était que les emplois civils permanents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs devaient être occupés par des fonctionnaires. Le recrutement de personnels contractuels était dérogatoire et limité aux emplois à temps non complet ou emplois spécifiques, comme les emplois d'assistants d'éducation ou des emplois non permanents avec des durées du contrat très courts et enfin pour des emplois de catégorie A en raison de la nature spécifique des fonctions et des difficultés à recruter. La loi du 26 juillet 2005 autorisait toutefois déjà le recours aux contrats à durée indéterminée au sein de la sphère publique.

La nouvelle loi élargit aux catégories B et C le recrutement par contrat en CDI ou en CDD dans la fonction publique d'État et pour les catégories A et B dans la fonction publique territoriale. Les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes de moins de 15 000 habitants peuvent recruter des contractuels sur des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet quelle que soit la quotité de temps. Des contractuels pourront être recrutés sur des postes de direction. Toutefois il existait déjà un nombre important de contractuels près d'un agent public sur 5 dans la fonction publique hospitalière et d'État et un agent public sur 4 dans la fonction publique territoriale.

Le projet de loi permet aussi la création d'un CDD dit « de projet » qui s'apparente au contrat de chantier du secteur privé ce CDD « de projet » est un contrat d'une durée maximale de six ans. Il prend fin au terme du projet.

Le texte souhaite étendre les possibilités de mobilité et de perspectives professionnelles des contractuels en CDI mais aussi diversifier le vivier de recrutement des employeurs publics, en instaurant une portabilité entre les différents versants de la fonction publique.

Le texte vise à favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le secteur privé, il institue « un mécanisme de rupture conventionnelle aligné sur celui prévu par le Code du travail » pour les contractuels. Il prévoit toutefois « une expérimentation s'agissant des fonctionnaires de l'État et hospitaliers » sur 5 ans à compter du 1^{er} janvier 2020. Le texte permet de garantir la portabilité des droits CPF en cas de mobilité entre les secteurs public et privé et crée une portabilité du CDI entre les différents versants de la fonction publique et la création d'un dispositif global d'accompagnement des agents dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration (FPE + FPH).

Conformément aux principes dits du NPM il s'agit de mettre fin à l'idée de recrutement par concours et d'une carrière à vies dans la fonction publique.

2B. Une possibilité de détachement d'office dans un service externalisé

La loi entend faciliter la mobilité au sein de l'administration ou vers le privé en octroyant des aides telles que « l'accompagnement personnalisé » ou le « reclassement adapté » en cas de suppression du poste. La loi prévoit la possibilité d'un « détachement d'office » pour certains fonctionnaires concernés par l'externalisation de leur activité vers le privé ou vers un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial. Elle cherche à faciliter les opérations de transfert d'activités vers une personne morale de droit privé ou de droit public (Spic).

À titre d'exemple, les fonctionnaires d'un service de restauration municipale géré en régie directe par la commune qui passe au secteur privé par la voie d'une délégation de service public ou concession peuvent être placés en détachement auprès de l'entreprise délégataire sans leur accord. Le texte prévoit la prorogation d'office du détachement en cas de renouvellement du contrat d'externalisation. Il dispose par ailleurs qu'en cas de conclusion d'un contrat d'externalisation avec un autre acteur, le fonctionnaire est détaché d'office auprès de ce nouvel organisme d'accueil – dans les mêmes conditions.

Ce dispositif facilite le recours aux stratégies d'externalisation en permettant le transfert des personnels de services privatisés à l'opérateur privé. Cela revient à davantage mettre en concurrence le service public produit par les administrations et établissements publics avec les services mis en délégation de service public.

2C. Généralisation de l'évaluation individuelle

Cet alignement sur les pratiques du privé est renforcé par la généralisation de l'évaluation individuelle en lieu et place de la notation pour les trois fonctions publiques et la reconnaissance des mérites individuels dans les procédures d'avancement et de promotion au choix. Sont prévus la généralisation de l'évaluation individuelle et la reconnaissance des mérites individuels dans les procédures d'avancement et de promotion au choix.

La rémunération au mérite s'était développée à la faveur de la mise en œuvre du Rifseep, un nouveau régime indemnitaire qui remplace les indemnités et primes existantes. Celui-ci prévoyait d'une part une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), cette prime versée mensuellement vise à valoriser l'exercice des fonctions. Elle prévoyait d'autre part un complément indemnitaire annuel (CIA) ayant pour but de valoriser spécifiquement l'engagement professionnel des agents et la manière de servir des agents.

Cette part de rémunération est fondée sur l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail. Les attributions individuelles sont comprises entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par groupe de fonctions. Des parts de rémunération **variables et d'intéressement** seront aussi adossées à « la qualité du service rendu ».

Toutefois, si la rémunération au mérite était déjà apparue en 2008 dans la Fonction publique, celle-ci est encore très peu répandue.

2D. Refonte des instances de dialogue social

La loi prévoit une refonte des instances du **dialogue social** :

- ▶ Le comité technique (CT) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont remplacés par une instance unique, nommée comité social.
- ▶ Le rôle des commissions administratives et paritaires est limité au seul champ disciplinaire. Elles n'interviennent plus sur les questions de mutations, de détachements et d'avancement. En vertu des dispositions de l'article 37, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants publient chaque année, sur leur site Internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

3. Développement durable

3A. Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019

Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire concerne les propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé mais aussi les collectivités locales, les services de l'État,... Le décret prévoit la mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale en correspondance avec les émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci sera contrôlée par l'État et les informations seront transmises chaque année par le propriétaire ou le preneur à bail. Les organisations devront y déclarer :

- ▶ Les activités tertiaires exercées.
- ▶ La surface des bâtiments, soumis à l'obligation.
- ▶ Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, des bâtiments. Chaque année à partir de 2021 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente.
- ▶ Le respect des obligations prévues et l'atteinte des objectifs fixés seront vérifiés par le gestionnaire de la plateforme « au plus tard les 31 décembre 2031, 2041 et 2051 ».
- ▶ Le décret prévoit enfin un mécanisme de contrôle et sanction qui, après deux mises en demeure prononcées par le préfet, peut aboutir à une amende allant jusqu'à 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales

3B. Historique

HISTORIQUE

Le concept de développement durable s'est bâti à partir des années 70.

1970 : le Club de Rome.

Universitaires, chercheurs, économistes et industriels de cinquante-trois pays publient « Halte à la croissance », un rapport qui montre les risques et les limites d'une croissance économique et démographique exponentielle en raison de l'épuisement des ressources naturelles et de la pollution.

1972 : Stockholm avec la création du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement).

Les Nations Unies évoquent l'impact environnemental de la forte industrialisation des pays développés sur la planète.

1987 : naissance du concept de « Développement durable » dans le rapport Brundtland

Dans le rapport Madame Brundtland intitulé « Notre avenir à tous » le développement durable est défini comme « un développement qui répond aux besoins des générations présentes, et notamment des plus pauvres d'entre eux, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

1992 : Sommet de la Planète Terre à Rio de Janeiro.

182 pays reconnaissent la nécessité des changements en approuvant les 27 principes énoncés dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Ils adoptent l'Agenda 21 plan mondial d'action sur le développement durable composé de quarante chapitres. Il fixe les lignes de progrès nécessaires pour maintenir le développement économique et social dans un environnement viable. Cinq actes ont été signés :

- ▶ une déclaration sur l'environnement ;
- ▶ une convention sur les changements climatiques ;
- ▶ une convention sur la biodiversité ;
- ▶ une déclaration sur les forêts et l'Agenda 21 ;
- ▶ une recommandation sur la désertification.

L'Agenda 21 (pour le 21^e siècle) a pour objectif la conservation et la gestion des ressources à des fins de développement durable. La démarche Agenda 21 comprend quatre phases (diagnostic sur les plans économique, social, environnemental, élaboration d'une stratégie avec des objectifs à court, moyen et long termes, mise en œuvre d'un programme d'actions test évaluation). Dans le cadre de la gouvernance territoriale, la mise en œuvre doit se faire de façon participative avec les: différentes parties prenantes (élus, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l'État,...)

1997 : le Protocole de Kyoto fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à échéance 2008-2012 pour les pays industrialisés.

2003 : l'État Français adopte sa Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD).

Sa mise en œuvre de la SNDD a fait l'objet d'un rapport à mi-parcours en 2005 et ses objectifs ont été réactualisés en 2006 pour prendre en compte la nouvelle Stratégie Européenne en faveur du Développement Durable. Trois ans après son adoption, près de 85 % des actions étaient lancées. Ces actions se répartissent en 10 programmes d'actions pour atteindre les 7 objectifs stratégiques définis au niveau européen et qui concernent :

- ▶ le changement climatique et les énergies propres ;
- ▶ le transport durable ;
- ▶ la production et la consommation durable ;
- ▶ la conservation et la gestion des ressources naturelles ;
- ▶ la santé publique, la prévention et la gestion des risques ;
- ▶ l'inclusion sociale, démographique et l'immigration ;
- ▶ la pauvreté dans le monde et les défis internationaux en matière de développement durable.

2005 : entrée en vigueur du « Protocole de Kyoto ».

La France a adopté la Charte de l'environnement est adoptée qui a une valeur constitutionnelle et donne la même valeur aux principes de prévention, de précaution et de responsabilité.

2008 : adoption du paquet climat-énergie par l'Union européenne pour 2020.

Les objectifs sont de réduire de 20 % les émissions de Gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. L'objectif est d'accroître de 20 % l'efficacité énergétique et la part des énergies renouvelables.

2009-2010 : la loi de programmation relative au Grenelle de l'environnement est votée. « Grenelle II » complète et territorialise la loi dite Grenelle I. Elle instaure notamment la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), des plans climat-énergie territoriaux (PCET) et l'obligation de réaliser des bilans carbone pour certains types d'établissements privés et publics. « Les engagements pris concernaient principalement :

- ▶ le bâtiment et l'habitat avec l'adoption de normes de basse consommation dans les logements neufs et les bâtiments publics, avec des mesures incitatives pour la rénovation thermique des existants,... ;
- ▶ les transports : construction de 2000 kilomètres de voies ferrées à grande vitesse, élaboration de taxes favorisant l'adoption de véhicules moins polluants, mise en place d'une écotaxe kilométrique pour les poids lourds, décision abandonnée sous la présidence de François Hollande ;
- ▶ l'énergie avec la croissance des énergies renouvelables dont la part devra être de 20 % d'ici 2020 ;
- ▶ la santé : interdiction à la vente dès 2008 de matériaux de construction et de produits potentiellement dangereux ;
- ▶ l'agriculture : développement de la part de l'agriculture biologique, réduction des pesticides ;
- ▶ la biodiversité : création d'une « trame verte » reliant les espaces naturels, pour permettre à la faune et à la flore de vivre et circuler sur tout le territoire.

Année 2010 actualisation Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD).

La stratégie nationale vise à faire de la France une économie sobre en ressources naturelles et décarbonée:

- ▶ une consommation et une production durables avec la prise en compte de l'impact des produits et services tout au long de leur cycle de vie ;
- ▶ une société de connaissance par le développement de l'information, de la formation tout au long de la vie, le soutien à la recherche et à l'innovation ;
- ▶ une gouvernance, facilitant la participation des parties prenantes ;
- ▶ une sobriété plus grande dans les consommations d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;
- ▶ une politique des transports favorisant les moyens les moins polluants ;
- ▶ la conservation des espèces et la gestion durable de la biodiversité ;
- ▶ la santé publique ;
- ▶ la démographie, l'immigration et l'inclusion sociale.

2014 : révision du paquet climat-énergie de l'Union européenne avec de nouveaux objectifs pour 2030.

- ▶ réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (objectif contraignant) ;
- ▶ améliorer de 27 % l'efficacité énergétique ;
- ▶ porter à 27 % la part des énergies renouvelables.

Août 2015 : Adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015. Cette loi vise à la lutte contre le changement climatique et au renforcement de l'indépendance énergétique grâce à des mesures favorisant la rénovation des bâtiments, le développement des transports propres, la lutte contre les gaspillages et la promotion de l'économie circulaire, le développement des énergies renouvelables,...

La loi fixe de nouveaux objectifs à moyen et long termes :

- ▶ réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) ;
- ▶ réduire la consommation énergétique de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et de 20 % en 2030 ;
- ▶ réduire la consommation énergétique d'énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 2012 ;
- ▶ porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation d'énergie en 2020 et à 32 % en 2030 ;
- ▶ porter la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 ;
- ▶ atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse consommation » pour l'ensemble des logements à 2050 ;
- ▶ lutter contre la précarité énergétique ;
- ▶ assurer à tous l'accès de tous à l'énergie ;
- ▶ réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge en 2025 et découpler croissance économique et la consommation de matières premières.

Source ministère de la transition écologique et solidaire

Décembre 2015 : 21^e Conférence des parties sur le changement climatique à Paris réunissant 195 États. L'accord de Paris prévoit de maintenir le réchauffement climatique « en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels » et de « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C ».

3C. L'Agenda 2030, septembre 2015

Le développement durable est défini dans le rapport Brundtland (1987) comme un développement capable de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

En septembre 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 2030. Il porte une ambition l'éradication de la pauvreté et la transition vers un développement durable. Les 17 objectifs de développement durable constituent le programme de développement mondial à atteindre d'ici 2030, par les pays industrialisés et en développement. Les systèmes de gouvernance publique sont explicitement mandatés pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable par leur action en termes de politiques publiques.



Les 17 objectifs sont :

1. Éradication de la pauvreté
2. Lutte contre la faim
3. Accès à la santé
4. Accès à une éducation de qualité
5. Égalité entre les sexes
6. Accès à l'eau salubre et à l'assainissement
7. Recours aux énergies renouvelables
8. Accès à des emplois décents
9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation
10. Réduction des inégalités
11. Villes et communautés durables
12. Consommation et production responsables
13. Lutte contre les changements climatiques
14. Conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins du développement durable
15. Vie terrestre
16. Justice et paix
17. Partenariats pour la réalisation des objectifs

Partant de ces objectifs, l'ONU a arrêté une liste de 232 indicateurs de suivi. Toutefois, du fait de leurs spécificités les États peuvent constituer leur propre batterie d'indicateurs au niveau national. L'INSEE assure pour la France le suivi de 110 indicateurs. Au niveau européen Eurostat, l'agence européenne de statistiques a élaboré un pool de 100 indicateurs pour évaluer les progrès de l'Union européenne et des États.

Un groupe d'experts et de scientifiques ont effectué un bilan pour l'ONU en 2019. Ils observent qu'« aucun pays ne suit actuellement une trajectoire alignée avec l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Même les États les mieux notés éprouvent de sévères difficultés, notamment en ce qui concerne les objectifs 12 Consommation et Production Responsable, 13 Lutte contre les changements climatiques, 14 Vie maritime et 15 Biodiversité. Ce nouveau plan d'action doit être mis en œuvre par toutes les parties prenantes (États, organismes publics, société civile et structures privées), dans le cadre d'un partenariat collaboratif mondial 2015). Le développement durable tend à s'affirmer comme un nouveau « paradigme managérial » néanmoins on peut s'interroger sur l'engagement des organisations entre les intérêts économiques, sociaux et environnementaux.

Les réformes engagées au titre des objectifs de développement durable ne sont pas toujours compatibles avec les principes du New Public Management car leurs philosophies et leurs objectifs sont très différents. Les objectifs et leurs indicateurs ne sont pas principalement axés sur l'efficacité mais au contraire mettent en avant le développement social, environnemental et humain, objectifs difficilement compatibles avec la recherche d'efficacité, d'efficacité et de concurrence sur le marché.

Les 3 piliers du développement durable

La notion de développement durable prend en compte les dimensions environnementale, économique et sociale.

Le pilier environnemental fait référence à une croissance soutenable d'un point de vue écologique c'est-à-dire qui permet la préservation des écosystèmes et des milieux naturels (les océans, les rivières, les sols et l'air). **Un développement économique respectueux de l'environnement exige une réduction urgente des émissions de CO2, le recyclage des déchets, la réduction du gaspillage.** Dans cette vision du développement durable, il faut penser à économiser et préserver les ressources naturelles, cette idée était déjà mis en avant dans les années 70 par le club de Rome qui mettait en évidence les risques en terme de croissance économique de l'épuisement des ressources naturelles. Dans cette optique, il convient d'intégrer la protection de la biodiversité en maintenant la variété des espèces de la faune et de la flore.

La dimension sociale

Le développement durable exige une répartition plus équitable des richesses et un accès des hommes aux besoins essentiels : alimentation, santé, éducation, droits de l'homme, sécurité ou encore travail. Dans cette optique, il convient de garantir les besoins de première nécessité : santé, alimentation, éducation, travail, etc., de réduire les inégalités sociales en prenant des mesures audacieuses, de placer le bien-être des individus avant les indicateurs de performance économique, de favoriser le commerce équitable, de réduire les inégalités entre hommes et femmes.

La dimension économique

Un système économique durable intègre les impacts environnementaux et/ou sociaux positifs et négatifs des produits ou services produits et commercialisés. Ces externalités positives ou négatives – causés par l'activité d'une entreprise concernent l'ensemble du cycle de vie du produit, depuis l'extraction des matières premières et leur impact sur l'environnement, en passant par la transformation en produit fini, la commercialisation et la distribution, mais aussi la fin de vie du produit (utilisation par le consommateur et traitement des déchets). Ces externalités doivent être pris en compte dans le prix des produits.

3D. Les outils du développement durable

La norme ISO 14001

ISO 14001 est une **norme internationale** édictée en 1996 par l'International Standard Organisation ([link is external](#)) qui propose aux organisations publiques ou privées un Système de Management Environnemental (SME) certifié sous réserve de respecter un certain nombre d'exigences. Ce système doit avoir un impact sur les **performances environnementales** de l'organisation qui le met en œuvre.

La norme s'adresse à tout organisme, société ou culture, privé ou public établi dans le monde. La norme ISO 14001 permet de gérer et améliorer la performance de paramètres clés comme la faible consommation d'énergie, la réduction des déchets, l'intensification du recyclage et la réduction des coûts des matières premières et des consommables. La norme ISO 14001 représente 18 exigences réparties en 6 chapitres :

- ▶ Les exigences générales (intentions de l'établissement en termes d'environnement)
- ▶ La politique environnementale (objectifs de l'entreprise)

- ▶ La planification
- ▶ La mise en œuvre des actions
- ▶ Les contrôles et les actions correctrices
- ▶ La certification du système de management environnemental par des organismes accrédités tels que AFNOR, BVC, ECOCERT, LRQA, DNV, UTAC, SGS, LNE...

L'ISO 14001 permet à l'organisation d'assurer qu'elle maîtrise les processus et activités organisationnels ayant un impact sur l'environnement ; elle atteste d'une politique de développement durable auprès des parties prenantes extérieures (clients, collectivités, pouvoirs publics, associations de consommateurs...) sur les questions environnementales.

Les principales exigences de la norme ISO 14 001 sont :

- ▶ L'évaluation annuelle des impacts
- ▶ La formalisation d'un programme d'actions
- ▶ L'organisation d'une revue de direction
- ▶ La formation des collaborateurs
- ▶ La veille réglementaire environnementale
- ▶ La vérification de conformité réglementaire
- ▶ La gestion des non conformités
- ▶ La réalisation d'audits internes

La norme ISO 14001 prévoit une série d'étapes pour mettre en place un système de gestion de l'environnement.

1. Définir une politique environnementale et s'engager à mettre en place un système de veille
2. Réaliser une planification destinée à mettre en place la politique environnementale.
3. Définition des cibles et objectifs environnementaux et des indicateurs correspondant
4. Mise en place de procédures de mise en œuvre et de systèmes de contrôle et d'audits
5. Réalisation de la certification par un organisme accrédité. Les frais liés à la mise en place du système et à sa vérification sont à votre charge. La Région peut prendre en charge les frais liés à la mise en place mais pas les contrôles périodiques.

La méthode de l'analyse du cycle de vie (ACV)

Sur le pilier environnemental, l'analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode d'évaluation multicritères la plus exhaustive qui permet d'estimer les impacts environnementaux. Elle est recommandée par l'Union Européenne (cf. European Platform of Life Cycle Assessment). Elle cherche à quantifier l'ensemble des impacts d'activités humaines sur l'environnement en déterminant de manière systématique les consommations de ressources et les émissions de substances liées à la production d'un bien ou d'un service. La méthode ACV comporte quatre étapes :

- 1) La définition de l'objectif et du champ d'étude.
- 2) Le bilan matière-énergie du système de produit.
- 3) L'évaluation des impacts environnementaux par deux grandes familles d'indicateurs (cf. Figure 1) : les midpoints au nombre de 18 indicateurs quantifient les impacts sur l'environnement. les endpoints sont au nombre de 3 indicateurs qui quantifient les dommages sur les écosystèmes (nombre d'espèces disparues), la santé humaine (mesurée en jours de vie perdus) et les ressources (exprimée en valeur).
- 4) L'analyse des impacts qui découle sur des conclusions et des recommandations.

Principe d'évaluation des impacts

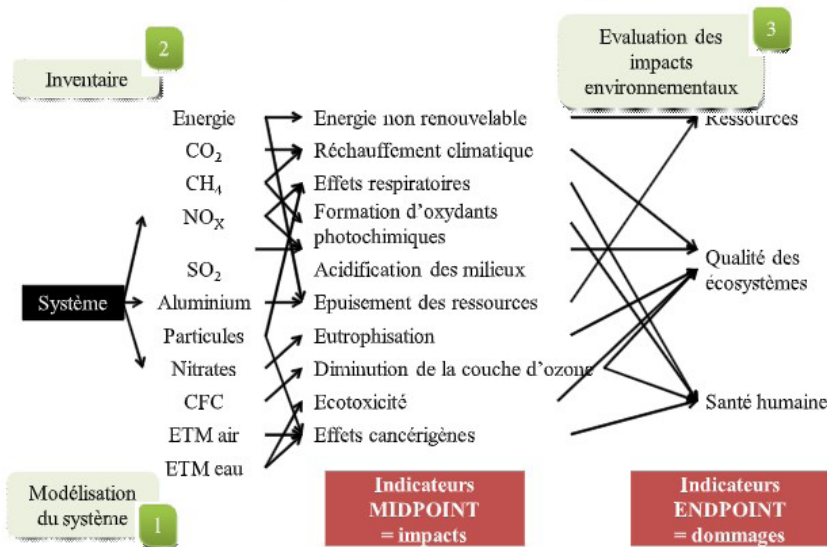


Figure 1 : Structure générale du cadre ACV

Source : Philippe Roux et Laureline Catel, Irstea, 2014

LA STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (SNDD) DANS L'ACADÉMIE D'AMIENS

source : www.ac-amiens.fr/062-le-developpement-durable-et-l-administration-exemplaire.html

Les actions menées en 2009 par l'académie d'Amiens, dans le cadre du Plan Administration Exemplaire, et destinées à assurer la prise en compte des objectifs du développement durable dans le fonctionnement des services sont les suivantes.

Matériel de bureautique

Finalisation de l'élimination et du recyclage des matériels obsolètes par une société labellisée. 100 % des matériels achetés dans le cadre des marchés nationaux (recyclage prévu).

Parc informatique recensé à 100 %.

Remplacement des écrans cathodiques par des écrans plats.

Fournitures de bureau

La commande de fournitures est désormais gérée de façon centralisée grâce à la mise en place d'une solution informatisée développée en interne. Elle est soumise à des limitations budgétaires mensuelles définies par services et divisions.

Achat à 100 % sur le marché national.

Normalisation des articles distribués.

Solutions d'impression

Suppression des dernières imprimantes à jet d'encre et installation progressive d'imprimantes laser couleur partagées.

Mise en place d'une gestion centralisée des impressions afin d'obtenir des indicateurs plus précis de la consommation.

Mutualisation des moyens d'impression pour réaliser des économies d'échelle.

Papier

Le plan d'économie mis en place depuis 2005, avec pour objectif initial la réduction de 20 % de la consommation constatée en 2004, a permis d'atteindre une baisse de 49 % en 2008. En 2009, le seuil de consommation atteint s'est maintenu.

Papier acheté à 100 % dans le cadre du marché ministériel.

Incitation aux économies de papier.

Généralisation de l'utilisation du courrier électronique.

Généralisation de l'utilisation du recto-verso par la formation des personnels.

Bilan des consommations énergétiques

Les consommations énergétiques sont incluses aux provisions pour charges locatives.

Programmation des bilans énergétiques du rectorat et des inspections académiques (évaluations en cours).

Énergie et eau

Remplacement des ampoules à incandescence par des matériels à basse consommation.

Sensibilisation des personnels à l'extinction des lumières, des postes de travail et aux consommations d'énergie.

Gestion des déchets

Mise en œuvre d'un contrat de recyclage des consommables des photocopieurs en libre-service et de l'atelier de reprographie.

Tri sélectif des déchets (papiers et cartons) transportés par le rectorat dans une entreprise spécialisée, pour environ 34 tonnes par an.

Contrat de recyclage des consommables photocopieurs.

Véhicules particuliers

Achat en 2009 de quatre véhicules ne dépassant pas le plafond d'émission de 130g de CO₂ par kilomètre.

Maintien du parc automobile au niveau actuel.

Mise en commun des véhicules de service du rectorat et de l'inspection académique de la Somme.

Déplacements

Mise en place d'un système de visioconférence et d'audioconférence.

Rationalisation des transports.

Formation

Formations promotionnelles (préparation examens et concours à distance FOAD).

Regroupement des formations par départements.

Envoi des convocations par courrier électronique.

Formations au développement durable.

3E. Achats publics et développement durable

Les achats publics durables permettent aux personnes publiques d'assumer leur responsabilité environnementale, sociale et économique, tout en apportant des gains à leur structure. Les achats publics durables constituent un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise en compte du développement durable.

« Les objectifs stratégiques fixés par le document le sont à l'horizon 2020

[source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/achats-publics-durables]

30 % des marchés publics doivent avoir une disposition environnementale.

25 % des marchés publics doivent avoir une disposition sociale.

100 % des marchés font l'objet d'une analyse approfondie, visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être pris en compte dans le marché.

60 % des organisations publiques sont signataires de la charte pour l'achat public durable.

80 % des organisations réalisant des achats de papier, d'appareils d'impression, de fournitures, de mobilier, de vêtements, de matériel de bureautique prennent en compte la fin de vie de ces produits. »

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics

L'article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics (ci-après, le décret) précise que pour attribuer le marché, l'acheteur se fonde éventuellement sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à des conditions d'exécution au sens de l'article 38 de l'ordonnance, parmi lesquels figure « le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : [...] les performances en matière [...] d'insertion professionnelle des publics en difficulté ».

Une nouvelle version du guide sur les aspects sociaux de la commande publique est disponible sur le site de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers. 7 août 2018.

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, qui abroge au 1^{er} avril 2016 le code des marchés publics, permet une meilleure prise en compte des préoccupations sociales et environnementales.

Les acheteurs peuvent ainsi insérer des critères et des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics ou dans les contrats de concession, avec par exemple la faculté de réserver leurs contrats aux opérateurs économiques employant au moins 50 % de personnes handicapées ou défavorisées.

Les textes relatifs à la commande publique ne définissent ni ne limitent le champ des clauses sociales, mais il est possible de définir une clause sociale par le public que l'on souhaite viser et dont on peut trouver une typologie dans le Code du travail, notamment :

Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage)

Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi

Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés

Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé (AAH) ou de l'allocation d'invalidité.

Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi sans qualification (infra niveau V, soit niveau inférieur au CAP/BEP) ; diplômés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l'enseignement supérieur.

Demandeurs d'emploi senior (plus de 50 ans).

Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée à l'article....

Par ailleurs, la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'économie et des finances a publié en octobre 2016 l'achat public : une réponse aux enjeux climatiques. Ce guide présente les outils techniques et juridiques existants pour prendre en compte la protection et la sauvegarde du climat dans les achats publics. Le Plan national d'actions pour l'achat public durable (PNAAPD) 2015-2020 a été soumis à consultation publique du 20 juin au 20 juillet 2014.

Histoire

Dès 2007, l'État a publié des guides sur les clauses sociales dans la commande publique, préparés au sein de l'atelier sur les aspects sociaux de la commande publique de l'observatoire économique de l'achat public. Parmi les guides on peut citer celui de 2012, sur les clauses dans les partenariats public-privé et de 2014 sur l'ouverture des marchés publics au handicap. Une deuxième version du guide sur la commande publique et l'accès à l'emploi des personnes éloignées a été publiée en 2015.

La circulaire du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité de l'État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics Dans le domaine social, le gouvernement avait fixé pour objectif que « les achats publics sociaux responsables de l'État doivent représenter au moins 10 % des achats courants de l'État et de ses établissements publics d'ici à 2012 dans les secteurs comportant au moins 50 % de main-d'œuvre ».

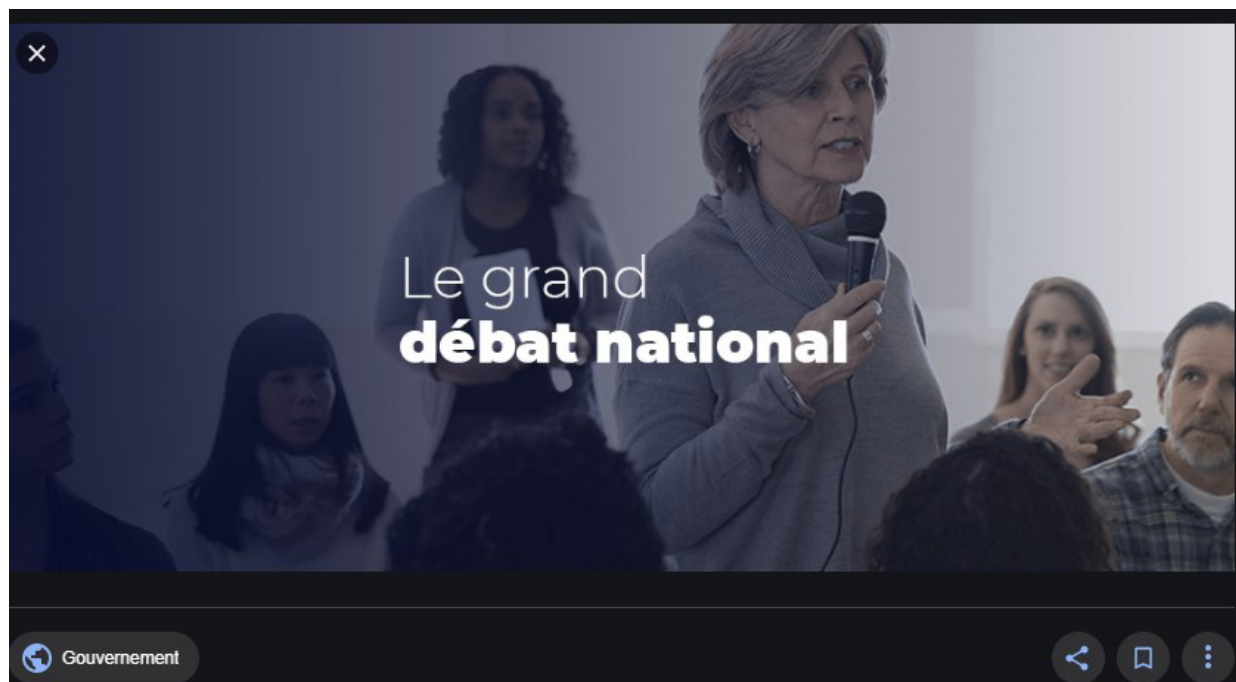
Cet objectif a été relayé par la loi de novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie énonce qu'« à titre expérimental et dans le respect du code des marchés publics, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au même code peuvent mettre en œuvre des clauses d'exécution de leurs marchés et accords-cadres stipulant que, pour certaines catégories d'achats et au-dessus de certains montants de marché, 5 % au moins du nombre d'heures travaillées pour l'exécution du contrat sont effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au baccalauréat ou par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou par des salariés embauchés depuis moins de deux ans à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ».

En réalité, « la mise en œuvre de ces orientations par les acheteurs publics nécessite l'utilisation pertinente – donc, là aussi « intelligente » – de l'outil d'application qu'est le code des marchés publics, lequel comporte toutes les clauses utiles et adaptées. Son article 5 est particulièrement clair à ce sujet : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence [...] en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Cette disposition réglementaire est un appel à la responsabilité de l'acheteur, une invitation à « penser global » avant d'engager sa procédure... Car la responsabilité environnementale et sociale de l'acheteur renforce l'exigence de professionnalisme dans l'acte d'achat.

Ainsi l'acheteur « durable » doit-il être capable de proportionner ses attentes en matière environnementale et sociale à l'objet du marché pour que celui-ci soit économiquement équilibré. Afin également que les fournisseurs de produits, de travaux ou de services puissent y répondre efficacement, ou – au minimum et du fait de l'effet « levier » de la commande publique – progresser eux-mêmes dans le caractère « durable » de leur prestation ».

4. Le grand débat et les attentes des français en termes de service public

Le grand débat national qui a eu lieu du 15 janvier au 15 mars. Il a été instauré par Emmanuel Macron pour répondre au mouvement des « gilets jaunes » pour recueillir les doléances des français.



Ce grand débat a été piloté par les ministres Emmanuelle Wargon et Sébastien Lecornu et surveillé [par cinq « garants »](#). Ce grand débat est une grande consultation réalisée par différentes voies : en présentiel par des réunions publiques locales organisées à l'initiative des citoyens ou des élus, par le recueil de doléances dans des registres en mairie, par des contributions en ligne sur [un site dédié](#) et par des conférences avec des citoyens tirés au sort.

Les quatre grands thèmes retenus par le gouvernement ont été : la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État et des services publics, la démocratie et la citoyenneté. A priori il y aurait eu [1,5 million de participants](#) au grand débat dont 500 000 sur la plate-forme en ligne 500 000 dans les quelque 10 000 réunions locales et conférences citoyennes et 500 000 par le biais des cahiers de doléances ouverts par les communes et des courriers (papiers et électroniques) envoyés directement par les citoyens à la mission du grand débat.

L'analyse des contributions a été confiée à trois prestataires, Opinion Way pour la plateforme en ligne, Roland Berger, Bluenove et Cognito pour les réunions publiques et les cahiers de doléances, et le cabinet Missions publiques et l'agence ResPublica pour les conférences citoyennes.

Sur la thématique de la fiscalité et de l'organisation de l'État et des services publics, les personnes veulent à 48 % plus de transparence sur l'usage des impôts. Ils sont 86 % à penser qu'il y a trop d'échelons administratifs en France, on parle de mille-feuilles administratif. Ils sont 68 % à déclarer que la « commune » est la collectivité à laquelle ils sont le plus attachés.

Le renforcement de l'aspect humain, la réduction du millefeuille administratif, l'accès aux services de santé sont dans les principales attentes. Les participants souhaitent un accès facilité aux hôpitaux, médecins et soins (c'est avancé pour 30 % d'entre eux) ; l'investissement dans les infrastructures de transports, de voies ferrées, le développement de l'accès à Internet (pour 18 % d'entre eux) ; le renforcement des services de l'État, de la poste, de l'éducation nationale et de la police (pour 16 % d'entre eux).

Les contributeurs en région estiment que « *l'organisation de l'État est trop complexe, rigide et cloisonnée* », ils suggèrent de redonner du sens au service public (rendre public les missions, mise en place d'une charte d'État...).

Ils suggèrent de faire évoluer les lois et les services publics en favorisant la consultation des citoyens (système de tirage au sort de citoyens à tous les niveaux) ; de favoriser la proximité et le contact humain (plan d'action pour lutter contre désertification des territoires, plan de sauvegarde de la ruralité...) ; d'améliorer un service de santé dans les territoires en manque (contraindre l'installation des médecins, ...) ; de mettre fin au millefeuille administratif (suppression des régions ; poursuite de la décentralisation...).

D'autres thèmes sont apparus spontanément comme ceux du rapprochement de l'administration et des fonctionnaires avec la réalité des territoires (49 %) ; de la défiance à l'égard de la haute fonction publique (17 %) et de la limitation de vitesse à 80 km/h (15 %).